

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut
Maximilianstr. 22
84028 Landshut

Datum: 20. December 2024

Dringlichkeit der Bearbeitung meiner Klage gegen Schufa – Telekom

Betreff: 23 O 2699/24

Sehr geehrtes Landgericht Landshut,

wir müssen zum Kern der Sache zurückkehren. Der Kern ist es, Folgendes zu behandeln:

1. **Erlass eines gerichtlichen Befehls an die Schufa**, um von ihr meine informierte Zustimmung zur weiteren Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch gerichtliche Anordnung zu erhalten.
2. **Illegale Verarbeitung und Weitergabe meiner geschützten personenbezogenen Daten** durch die betrügerische Agentur Schufa Holding AG an Telekommunikationsunternehmen.
3. **Erlass einer einstweiligen Verfügung und eines gerichtlichen Befehls**, um den sofortigen Zugang zum Internet durch den Anbieter – O2 Telefónica Germany – wiederherzustellen.
4. **Beendigung dieses Gerichtsverfahrens durch eine rechtskräftige Entscheidung zu meinen Gunsten**, falls die Schufa dem Gericht meine informierte Zustimmung zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten nicht vorlegt.

Ohne diese Schritte ist ein weiteres Vorgehen nicht möglich!

Die Agentur Schufa manipuliert meine personenbezogenen Daten:

1. Ohne vorherige Information vor der Verwendung meiner personenbezogenen Daten (informierte Zustimmung)
2. Ohne meine informierte Zustimmung
3. Ohne rechtliche Grundlage
4. Ohne berechtigtes Interesse
5. Ohne TRANSPARENZ

Das ist inakzeptabel!!!

10. Auch wenn sie meine Zustimmung nicht benötigen würden, müssen sie mich klar und **transparent darüber informieren**, dass meine Daten auf einer rechtlichen Grundlage und einem gesetzlichen Grund verarbeitet werden. Wenn mich Schufa, Telekom oder O2 Telefónica darüber nicht informiert haben, haben sie gegen das **Transparenzprinzip** gemäß Artikel 5 DSGVO verstoßen. **Ich zitiere Artikel 5 DSGVO: „Ein Verstoß gegen eines dieser Prinzipien bedeutet die Rechtswidrigkeit der Verarbeitung!“**

11. Widerspruchsrecht:

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten aus **berechtigtem Interesse** zu widersprechen. Wenn Sie Widerspruch einlegen, muss Schufa die Verarbeitung einstellen, es sei denn, sie können schwerwiegende berechtigte gesetzliche Gründe nachweisen.

Und da mich Schufa nicht informiert hat, kann ich keinen Widerspruch einlegen, und es kann nicht von einer **rechtlichen Grundlage**, einem **berechtigten Interesse** oder einem **gesetzlichen Grund** für die Nutzung meiner **gesetzlich geschützten personenbezogenen Daten** gesprochen werden!

Wenn mich Schufa nicht informiert hat, ist die Verarbeitung meiner Daten durch diese Agentur rechtswidrig, und es handelt sich um einen klaren, vorsätzlichen und organisierten Betrug, das heißt um ein Verbrechen, eine organisierte Straftat – ein Kartell.

Gerichtsentscheidung

Das Gericht sollte gerecht und gesetzeskonform entscheiden, nicht nur im Verhältnis zu den beklagten Parteien, sondern auch mir gegenüber als Verfahrensbeteiligtem. Klare Beweise zu meiner finanziellen Situation wurden bereits vorgelegt, und das Gericht sollte die Berechtigung meines Antrags unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verfahrensökonomie und Verhältnismäßigkeit respektieren.

1. Meine finanzielle Situation:

Ich verfüge nicht über ausreichende finanzielle Mittel zur Begleichung der Verfahrenskosten, was in meinem Antrag auf Prozesskostenhilfe nachgewiesen wurde.

2. Grundsatz des fairen Verfahrens (Art. 6 EMRK):

Die Forderung nach der Übernahme der Verfahrenskosten widerspricht meinem Recht auf Zugang zu einem fairen Verfahren, wenn das Gericht meine finanzielle Situation nicht berücksichtigt.

3. Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz (Fiat justitia, ruat caelum):

Das Gericht darf keine Verpflichtungen auferlegen, die in meiner spezifischen Situation unangemessen oder ungerecht sind.

Berücksichtigung des Grundsatzes der Prozessökonomie:

Die Verpflichtung, von mir Gerichtskosten in einem solchen Fall zu verlangen, könnte als unnötige Verzögerung angesehen werden, wenn bereits offensichtlich ist, dass diese am Ende des Verfahrens von der Gegenpartei getragen werden.

Vorschlag:

Res ipsa loquitur – Die Tatsachen sprechen für sich

Auf der Grundlage aller vorgelegten Fakten, Beweise und der eindeutigen Verletzung meiner Rechte durch die Gegenseite ist es nicht erforderlich, weitere unnötige Beweiserhebungen durchzuführen. Die Umstände des Falles sprechen für sich, dass es zu schwerwiegenden Verstößen gegen gesetzliche Normen, einschließlich der DSGVO, gekommen ist und dass die angeblich berechtigten Interessen der Gegenseite unbegründet, irrelevant und illusorisch sind. „**Res ipsa loquitur**“ belegt eindeutig die rechtswidrige Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten sowie die Verweigerung von Dienstleistungen aufgrund von Diskriminierung und der Verletzung aller gesetzlichen Normen sowie der Gier der Beteiligten.

Ratio decidendi – Der rechtliche Grund für die Entscheidung

Die Gegenpartei, insbesondere die Schufa Holding AG und die Deutsche Telekom AG, haben keine rechtliche Grundlage vorgelegt, die ihr Handeln rechtfertigen würde. Es gibt keinen rechtlichen Grund für die Anwendung einer **automatisierten individuellen Entscheidungsfindung** ohne meine **informierte Zustimmung** und für die Verletzung der **Transparenzprinzipien** gemäß Artikel 5 DSGVO. Ihre Verteidigung, die auf „**berechtigten Interessen**“ basiert, hat keine rechtliche Grundlage und ihr Handeln wird daher als rechtswidrig angesehen. Ich schlage dem Gericht daher vor, auf Grundlage der „**Ratio decidendi**“ zu meinen Gunsten und unverzüglich zu entscheiden!!!

Dieser Rechtsstreit erfordert keine Gerichtskosten oder rechtliche Vertretung, da die von mir vorgelegten Gesetze und Beweise für sich selbst sprechen und zweifelsfrei zugunsten meiner Position entscheiden. Daher ist es unbestreitbar, dass die Gerichtskosten von der beklagten Gegenpartei getragen werden und das Gericht auf dieser Grundlage eine endgültige Entscheidung zu meinen Gunsten treffen kann!!!

Wenn Sie sich also nicht beeilen, eine endgültige Entscheidung zu treffen, keine einstweilige Verfügung zu erlassen, keinen Gerichtsbeschluss gegen die betrügerische Agentur Schufa Holding AG oder den Anbieter O2 Telefónica zu erwirken, und stattdessen nach Möglichkeiten suchen, Verzögerungen durch Ignorieren der von mir bereitgestellten gesetzlichen Gründe und Beweise zu schaffen, dann werde ich mich an höhere Gerichte wenden. Ich werde hier nicht weiterhin mit Ihnen endlose Beweise führen oder Ihr rechtswidriges Pingpong-Spiel spielen, weil Sie mir nicht zuhören und mich ignorieren!!! Das wäre nur Zeitverschwendung für mich!!! Ein Gericht sollte gerecht und im Einklang mit dem Gesetz entscheiden, was Sie jedoch nicht tun!!! Deshalb haben Sie dort nichts zu suchen und sollten das Gericht verlassen und sich in einer Illusionsfabrik zusammen mit Buschmann beschäftigen!!! **Res ipsa loquitur!!!**

Sie scheuen sich nicht, die Gesetze Deutschlands und der EU genauso zu brechen wie Ihre gesamte betrügerische Regierung, die mich ebenso wie Sie nur besteht! Es scheint, dass Sie genauso "Doktoren" sind wie Dr. Marco Buschmann, Gynäkologe.

Wenn Sie nicht bis zum 31.12.2024 entscheiden, wird Ihre Regierung ab dem 1.1.2024 einen Befehl erhalten – und zwar mit allem, was dazugehört!

Ihre deutsche Hegemonie überschreitet und übersteigt auch hier am Gericht alle Grenzen der Anständigkeit, Moral, Ethik und des Gesetzes!!!

Sehr geehrtes Gericht Landshut

Aufgrund der rechtswidrigen Abschaltung meines Internetzugangs durch den Anbieter O₂ Telefónica am 12.12.2024 sowie in Anbetracht des bestehenden Vertrags mit diesem Anbieter wird eine weitere Zusammenarbeit und Kommunikation mit dem Gericht Landshut aus technischen Gründen nicht möglich sein. Da Sie mich nicht innerhalb von 24 Stunden wie von mir gefordert informiert haben und auch keinen Gerichtsbeschluss gegen O₂ Telefónica zur Wiederherstellung des Internetzugangs erlassen wollen, auf den ich rechtlich Anspruch habe, verliert jede weitere Kommunikation und Korrespondenz mit Ihnen ihren Sinn!

Dies ist auch deshalb der Fall, weil Sie meine gesetzlichen Begründungen für ein Urteil zu meinen Gunsten, die ich Ihnen ausführlich dargelegt habe, ignorieren und auch keinen Gerichtsbeschluss gegen die betrügerische Agentur Schufa AG zur Vorlage meiner informierten Einwilligung erlassen!

Die Verletzung von Gesetzen und Menschenrechten in Deutschland und am Gericht Landshut ist zur Norm geworden!

Ich bin nicht verpflichtet, Ihre rechtswidrigen Verfahren zu respektieren. Eines Tages werden Ihre Namen zusammen mit Ihren rechtswidrigen "rechtlichen" Verfahren im Internet veröffentlicht.

Sie hören mir nicht zu und folgen weiterhin Ihrem rechtswidrigen Buschmann-Weg!!!

Mit Freundlichen Grüßen

In Kumhausen 20.12.2024

Peter Ferenc



Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut
Maximilianstr. 22
84028 Landshut

Datum: 20. December 2024

Urgencia riešenia mojej žaloby vs Schufa - Telekom.

Vážený súd Landshut,

Musíme sa vrátiť k podstate veci. Tou podstatou je riešiť :

1. súdny príkaz na Schufu a získať od neho môj informovaný súhlas na ďalšie spracovanie mojich osobných údajov, prostredníctvom súdneho príkazu
2. nezákonné spracovanie a poskytovanie mojich chránených osobných údajov podvodnou agentúrou Schufa Holding AG telekomunikačným spoločnostiam.
3. predbežné opatrenie a súdny príkaz na okamžité obnovenie prístupu k internetu od poskytovateľa – O₂ Telefónica Germany“
4. ukončenie tohto súdneho konania a vydaním právoplatného rozhodnutia v môj prospech ak Schufa neposkytne súdu môj informovaný súhlas k spracovaniu mojich osobných údajov

Bez týchto krokov, nie je možné ďalej pokračovať!!!

Agentúta Schufa manipuluje s mojimi osobnými údajmi:

1. Bez informovania vopred, pred použitím mojich osobných údajov (informovaný súhlas)
2. Bez môjho informovaného súhlasu
3. Bez právneho základu
4. Bez oprávneného záujmu
5. Bez TRANSPARENTNOSTI

Toto je neakceptovateľné!!!

10. Aj v prípade ak by nepotrebovali môj súhlas, musia ma jasne a **transparentne informovať**, že moje údaje budú spracovávané na nejakom právnom základe a zákonom dôvode. Ak ma teda o tom Schufa neinformoval a ani Telekom a ani O₂ Telefónica, porušili zásadu **transparentnosti** podľa článku 5 GDPR. **Citujem článok 5 GDPR, „Porušenie ktoréhokoľvek z týchto z týchto princípov znamená nezákonnosť spracovania“!**

11. Právo na námietku:

Máte právo namietat' proti spracovaniu vašich údajov na základe **oprávneného záujmu**. Ak podáte námietku, Schufa musí spracovanie zastaviť, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené zákonné dôvody.

A keďže ma Schufa neinformoval, ja nemôžem namietat' a nemožno potom hovoriť o nejakom jeho právnom základe **oprávneného záujmu** či **zákonnom dôvode** použitia mojich zákonom chránených osobných údajov!!!

Ak ma Schufa neinformoval, spracovanie mojich údajov touto agentúrou je nezákonné a ide tu o jasný, vedomý a organizovaný podvod, čiže zločin, organizovaný trestný čin - kartel.

Rozhodnutie súdu

Súd by mal rozhodovať spravodlivo a v súlade so zákonom, nielen vo vzťahu k žalovaným stranám, ale aj vo vzťahu ku mne ako účastníkovi konania. Jasné dôkazy o mojej finančnej situácii už boli predložené a súd by mal oprávnenosti v mojej žiadosti rešpektovať zásady procesnej ekonomiky a proporcionality.

1. Moja finančná situácia: Nemám dostatočné finančné prostriedky na úhradu trov konania, čo bolo doložené v mojej žiadosti o Prozesskostenhilfe.

2. Zásada spravodlivého procesu (čl. 6 EDLP): Žiadať o úhradu trov konania je v rozpore s mojim právom na prístup k spravodlivému procesu, ak súd neberie do úvahy moju finančnú situáciu.

3. Zásada rovnosti pred zákonom (Fiat justitia, ruat caelum): Súd nesmie vynucovať povinnosti, ktoré nie sú primerané alebo spravodlivé v rámci mojej konkrétnej situácie.

Zohľadniť zásadu procesnej ekonomiky: Povinnosť žiadať odo mňa súdne trovy v takomto prípade by mohlo byť považované za zbytočné zdržiavanie (prietahy), ak už je zrejmé, že na konci procesu ich bude hradiť protistrana.

Návrh:

Res ipsa loquitur – Skutky hovoria samé za seba

Na základe všetkých predložených faktov, dôkazov a jasného porušenia mojich práv protistranou, nie je potrebné vykonávať ďalšie zbytočné dokazovanie. Samotné okolnosti prípadu hovoria samy za seba, že došlo k závažnému porušeniu zákonných noriem, vrátane GDPR, a že oprávnené záujmy protistrany sú neopodstatnené, irelevantné a iluzórne „Res ipsa loquitur“ jasne dokazuje nezákonné spracovanie mojich osobných údajov a odopretie služieb na základe diskriminácie a porušovania všetkých zákonných noriem a chamtivosti aktérov.

Ratio decidendi – Právny dôvod rozhodnutia

Protistrana, konkrétne Schufa Holding AG a Deutsche Telekom AG, nepredložili žiadny právny základ, ktorý by odôvodnil ich konanie. Neexistuje žiadny zákonný dôvod pre použitie AIR bez môjho informovaného súhlasu a porušenie **princípov transparentnosti** podľa článku **5 GDPR**. Ich obhajoba postavená na „**oprávnených záujmoch**“ nemá oporu v práve, a preto sa ich konanie považuje za nezákonné. Súdu preto navrhujem rozhodnúť na základe „**Ratio decidendi**“ v môj prospech a to bezodkladne!!!

Tento súdny spor si totiž nevyžaduje platiť súdne trovy či právne zastúpenie, nakoľko zákony a dôkazy mnou predložené samé o sebe hovoria v môj prospech, čím je nespochybniteľné, že súdne trovy zaplatí žalovaná protistrana a na ich základe môže súd vydať konečné rozhodnutie v môj prospech!!!

Ak sa teda neponáhľate s konečným rozhodnutím, ani s predbežným opatrením, ani so súdnym príkazom pre podvodnú agentúru Schufa Holding AG, ani poskytovateľovi O₂ Telefónica a hľadáte spôsoby ako robiť prieťahy ignorovaním mnou poskytnutých zákonných dôvodov a dôkazov, potom sa obráťim na vyššie súdy a nebudem to tu s vami dookola omieľať, dokazovať a hrať s vami váš nezákonný pingpong, lebo ma nepočúvate a ignorujete!!! Bola by to pre mňa iba strata času!!! Súd by mal rozhodovať spravodlivo a v súlade so zákonom a to vy nerobíte!!! Preto tam nemáte čo robiť a mali by ste zo súdu odísť a zamestnať sa do fabriky na výrobu ilúzií spolu s Buschmannom!!! **Res ipsa loquitur !!!**

Neštítite sa porušovať zákony Nemecka a EU presne tak, ako celá vaša podvodná vláda, ktorá mňa, tak ako aj vás iba okráda!! Zdá sa, že ste tam takí istý doktori ako doktor Marco Buschmann gynekológ.

Ak nerozhodnete do 31.12.2024, po 1.1.2024 to dostane vaša vláda príkazom, a so všetkým čo k tomu patrí!

Vaša Nemecká hegemonia aj na súde prekračuje a presahuje všetky limity slušnosti, morálky, etiky a zákona!!!

Z dôvodu nezákonného odpojenia mojej osoby od internetových služieb poskytovateľom O₂ Telefónica zo dňa 12.12.2024 a aj vzhľadom na platnú zmluvu s ňou, nebude možná ďalšia spolupráca a komunikácia so súdom Landshut z technických dôvodov! Keďže ma neinformujete do 24 hodín tak ako som požadoval, a nechcete vydať ani súdny príkaz O₂ Telefónica na odblokovanie internetu na čo mám zo zákona právo, preto akákoľvek

ďalšia komunikácia a korešpondencia s vami stráca zmysel! Stráca zmysel aj preto, pretože ignorujete moje zákonné dôvody na vydanie rozsudku v môj prospech, ktoré som vám k celej veci podrobne predostrel a ignorujete aj vydanie súdneho príkazu podvodnej agentúre Schufa AG na poskytnutie môjho informovaného súhlasu!

Porušovanie zákonov a ľudských práv v Nemecku a na súde Landshut je normou!!!

Nie som totiž povinný rešpektovať vaše nezákonné postupy. Jedného dňa budú vaše mená zverejnené na internete aj s vašimi nezákonnými „právnymi“ postupmi.

Vy ma nepočúvate a melete si stále tú svoju nezákonnú Buschmannovu cestu!!!

S úctou,

V Kumhausene 20.12.2024

Peter Ferenc

